Société TALBAGO
Direction des systèmes d'information (DSI)
Marseille

2026

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Pièce n°3 du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

ACCOMPAGNEMENT EN CYBERSÉCURITÉ CLOUD

Cadrage de la sécurité du projet Cloud public

MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLE

INFORMATIONS DE CONSULTATION

Référence du marché : TALBAGO-DSI-SEC-CLOUD-2026-01
Numéro de consultation : 2026-DSI-SEC-001
Type de marché : Marché de prestations intellectuelles
Cadre : Dossier de consultation des Entreprises (DCE)
Lot : Lot unique – Cybersécurité Cloud

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

25 février 2026 à 12 h 00

ÉMISSION DU DOCUMENT

Date d'émission : février 2026
Version : 1.0

POUVOIR ADJUDICATEUR

Société TALBAGO
Direction des Systèmes d'Information
Marseille – France

Table des matières

1 - Dispositions générales du contrat 1
1.1 Objet du marché 1
1.2 Clauses administratives applicables 1
1.3 Obligations générales des parties (conditions relatives au contrat) 1
2 - Pièces contractuelles 3
2.1 - Ordre de priorité 3
2.3 - Pièces à remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances 3
3 – Confidentialité et sécurité 3
3.1 - Obligation de confidentialité 3
3.2 - Protection des données personnelles (RGPD) 3
3.3 - Mesures de sécurité applicables au titulaire 4
4 – Assurances 4
5 - Prix et règlement 4
5.1 – Nature des prix 4
5.2 – Contenu des prix 4
6 – Modalités de paiement 5
6.1 – Avance 5
6.2 – Modalités de règlement 5
6.3 – Échéancier de paiement 5
6.4 – Groupement d'opérateurs économiques 5
6.5 – Sous-traitance 5
7 – Durée et délai d'exécution 5
7.1 – Durée d'exécution 5
7.2 – Prolongation des délais 5
8 – Pénalités 6
8.1 Pénalités de retard 6
8.2 Pénalités relatives au non-respect de la réglementation du travail 6
9 – Lieu d'exécution 6
10 – Constatation de l'exécution des prestations – garantie 6
10.1 Réception des prestations 6
10.2 Opérations de vérification 6
11 – Utilisation des résultats 7
12 - Résiliation 7
13- Règlement des litiges et langue 7
14 – Dérogations 7

1 - Dispositions générales du contrat

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d'une prestation d'accompagnement en cybersécurité Cloud visant à sécuriser la migration vers le Cloud public de la société TALBAGO.

La mission comprend notamment :

- L'évaluation de maturité en cybersécurité Cloud.
- La définition d'une stratégie de sécurité Cloud.
- L'élaboration d'une politique de sécurité Cloud.
- La définition d'une feuille de route de sécurisation sur un horizon de 1 à 3 ans.
- L'élaboration d'un Plan d'Assurance Sécurité (PAS).
- L'élaboration d'une politique et d'une procédure de gestion des changements (Change Management) applicables aux environnements Cloud et aux systèmes d'information associés.
- L'élaboration d'une politique et d'une procédure de gestion des projets cybersécurité (Cybersecurity Project Management) afin d'encadrer la conduite et la sécurisation des projets liés au Cloud et aux systèmes d'information.
- La réalisation d'une maquette Cloud et la démonstration des mesures de sécurité associées.

La description détaillée des prestations figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Procédure de passation

Le marché est passé selon une procédure adaptée (MAPA**)** en application du Code de la commande publique.

Forme du marché

Le présent marché est :

- Conclu à prix global et forfaitaire.
- Un marché public de prestations intellectuelles.
- Composé d'un lot unique – Cybersécurité Cloud.

1.2 Clauses administratives applicables

Les stipulations du présent marché relèvent du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021.

Les clauses du présent CCAP complètent ou dérogent au CCAG-PI.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le **Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)**.

1.3 Obligations générales des parties (conditions relatives au contrat)

1.2.1 Forme des notifications et informations

Dans le cadre de l'exécution du marché, l'ensemble des notifications, décisions, observations et informations est effectué par voie électronique.

La date de réception du message électronique vaut date de notification officielle.
En cas de groupement, la notification est adressée au mandataire qui la transmet aux autres membres.

1.2.2 Délais d'exécution des prestations

Le délai d'exécution des prestations est fixé à 1 mois à compter de la notification du marché, conformément au planning prévisionnel défini dans le CCTP.

1.2.3 Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour l'exécution du marché, la société TALBAGO désigne un interlocuteur principal chargé du suivi et de la validation des prestations.
Cet interlocuteur représente le pouvoir adjudicateur pour toutes les décisions relatives à l'exécution du marché.

1.2.4 Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur pour les besoins de l'exécution du marché.
Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires pour prendre, au nom du titulaire, toute décision relative à l'exécution des prestations.
Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification intervenant au cours de l'exécution du marché et portant notamment sur :

- Les personnes ayant pouvoir de l'engager.
- La forme juridique de l'entreprise.
- Sa raison sociale ou sa dénomination.
- L'adresse de son siège social.
- Ses coordonnées bancaires.
- Les informations relatives à ses sous-traitants.

De manière générale, le titulaire s'engage à notifier sans délai toute évolution susceptible d'avoir une incidence sur la bonne exécution du marché.

1.2.5 Groupement d'opérateurs économiques

En cas de candidature sous forme de groupement, le membre désigné comme mandataire représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement pour l'exécution des obligations contractuelles.

En cas de défaillance du mandataire, les membres du groupement s'engagent à désigner sans délai un nouveau mandataire, après accord du pouvoir adjudicateur.

1.2.6 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter une partie des prestations sous réserve de l'acceptation préalable du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire demeure entièrement responsable de la bonne exécution des prestations confiées à des sous-traitants.

Le titulaire s'engage à communiquer au pouvoir adjudicateur, sur demande, les éléments relatifs aux prestations sous-traitées et aux conditions d'intervention des sous-traitants.

1.2.7 Prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modification du périmètre du marché fera l'objet d'un **avenant** préalablement validé par les parties.

2 - Pièces contractuelles

2.1 - Ordre de priorité

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissant :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur à la date de remise des offres ;
- L'offre technique du titulaire, incluant le mémoire technique décrivant la méthodologie, les moyens humains et techniques mobilisés ;

Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications postérieures à la notification du marché.

2.3 - Pièces à remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances

Les dispositions du CCAG-PI relatives à la cession ou au nantissement des créances s'appliquent.

3 – Confidentialité et sécurité

Les dispositions de l'article 5 du CCAG Prestations Intellectuelles s'appliquent.

3.1 - Obligation de confidentialité

Le titulaire est tenu au **secret professionnel** pour l'ensemble des informations et documents auxquels il aura accès dans le cadre de l'exécution du marché.

Cette obligation s'applique :

- Pendant toute la durée du marché.
- Après l'achèvement des prestations.

Elle concerne notamment :

- Les informations techniques, organisationnelles et financières.
- Les données relatives au système d'information de TALBAGO.
- Les documents, échanges et livrables produits dans le cadre du marché.

Le titulaire s'engage à faire respecter cette obligation par l'ensemble de son personnel et par ses éventuels sous-traitants.
À l'issue du marché, le titulaire s'engage à restituer ou détruire l'ensemble des documents et informations transmis par TALBAGO.

3.2 - Protection des données personnelles (RGPD)

Dans le cadre de l'exécution du marché, le titulaire peut être amené à accéder à des données traitées par TALBAGO.

Le titulaire s'engage à respecter l'ensemble des obligations issues de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Le titulaire s'engage notamment à :

- N'utiliser les données qu'aux seules fins d'exécution du marché.
- Limiter l'accès aux données aux seules personnes habilitées.

- Ne pas conserver les données au-delà de la durée du marché.
- Informer sans délai TALBAGO de toute difficulté ou incident relatif à la protection des données.

3.3 - Mesures de sécurité applicables au titulaire

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des informations auxquelles il accède.

Lorsque des accès au système d'information de TALBAGO sont nécessaires, ceux-ci doivent :

- Être strictement limités au périmètre de la mission.
- Être supprimés à l'issue du marché.
- Respecter les règles de sécurité définies par TALBAGO.

Le titulaire informe sans délai TALBAGO de tout incident de sécurité susceptible d'affecter les informations ou les systèmes concernés.

4 – Assurances

Les dispositions de l'article 9 du CCAG Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) s'appliquent.

Le titulaire doit être couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés au pouvoir adjudicateur ou à des tiers dans le cadre de l'exécution des prestations.

Le titulaire s'engage à maintenir cette assurance pendant toute la durée d'exécution du marché.

5 - Prix et règlement

5.1 – Nature des prix

Les prestations font l'objet d'un prix global et forfaitaire.
Les prix sont réputés :

- Fermes,
- Définitifs,
- Non révisables.

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de remise des offres.

5.2 – Contenu des prix

Les prix sont exprimés en euros, hors taxes et toutes taxes comprises.
Ils sont réputés comprendre l'ensemble des dépenses nécessaires à la bonne exécution des prestations, notamment :

- Les frais de personnel ;
- Les frais de déplacement éventuels ;
- Les frais d'hébergement et de restauration ;
- Les frais liés aux outils, logiciels et environnements nécessaires à la mission ;
- L'ensemble des charges, impôts et taxes applicables.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes liées à l'exécution du marché.

6 – Modalités de paiement

6.1 – Avance

Conformément aux dispositions du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier d'une avance si les conditions réglementaires sont réunies.
Le versement de cette avance est déduit des paiements ultérieurs.

6.2 – Modalités de règlement

Le titulaire peut présenter une demande de paiement à l'issue de chaque phase de la mission définie dans le CCTP.
Les paiements interviennent après :

- Vérification des prestations réalisées ;
- Validation des livrables par le pouvoir adjudicateur.

Les paiements sont effectués par virement bancaire.
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture.

6.3 – Échéancier de paiement

À titre indicatif, les paiements pourront être réalisés selon la répartition suivante :

- **30 %** à la validation de la phase d'évaluation de maturité ;
- **40 %** à la remise des livrables principaux (stratégie, politique, roadmap, PAS) ;
- **30 %** à la validation finale et restitution de la mission.

6.4 – Groupement d'opérateurs économiques

En cas de groupement, le mandataire est habilité à présenter les demandes de paiement pour l'ensemble des membres du groupement.

6.5 – Sous-traitance

Les prestations exécutées par des sous-traitants agréés sont payées dans les conditions prévues par le marché.

7 – Durée et délai d'exécution

7.1 – Durée d'exécution

La durée d'exécution des prestations est fixée à un (1) mois à compter de la notification du marché, conformément au planning prévisionnel défini dans le CCTP.

Le non-respect des délais contractuels, sans accord préalable du pouvoir adjudicateur, peut entraîner l'application des pénalités de retard prévues au présent CCAP.

Si le dépassement des délais atteint 15 jours calendaires, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché de plein droit, sans indemnité pour le titulaire, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables.

7.2 – Prolongation des délais

En cas d'impossibilité de respecter les délais prévus pour des causes indépendantes de sa volonté, le titulaire en informe sans délai le pouvoir adjudicateur par écrit.
Le pouvoir adjudicateur peut alors décider :

- D'accorder ou non une prolongation de délai.
- D'appliquer ou non les pénalités de retard.

Lorsque la prolongation résulte d'une décision du pouvoir adjudicateur, aucune pénalité de retard n'est appliquée.

8 – Pénalités

8.1 Pénalités de retard

Par dérogation à l'article 14 du CCAG-PI, en cas de dépassement des délais contractuels, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée selon la formule suivante : **P = V × R / 1 000**

Avec :

- **P** : montant de la pénalité.
- **V** : valeur hors taxes des prestations en retard.
- **R** : nombre de jours calendaires de retard.

Lorsque le retard d'exécution d'une partie des prestations rend l'ensemble de la mission inutilisable, la pénalité est calculée sur la valeur totale du marché.

8.2 Pénalités relatives au non-respect de la réglementation du travail

Si le pouvoir adjudicateur est informé d'une situation irrégulière du titulaire au regard de la réglementation du travail, il met en demeure le titulaire de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours calendaires.

À défaut de régularisation dans ce délai, le pouvoir adjudicateur peut :

- Appliquer une pénalité forfaitaire de 2 500 € ;
- Ou résilier le marché aux frais et risques du titulaire, conformément au CCAG-PI.

Les pénalités sont cumulables en cas de manquements répétés.

9 – Lieu d'exécution

Les prestations sont réalisées principalement à distance.

Des réunions peuvent être organisées en visioconférence ou, le cas échéant, dans les locaux de la société TALBAGO.

Le périmètre d'intervention est précisé dans le CCTP.

10 – Constatation de l'exécution des prestations – garantie

10.1 Réception des prestations

La réception des prestations est réalisée sur la base de la remise des livrables décrits dans le CCTP.

Les livrables comprennent notamment :

- L'outil d'évaluation de la maturité cybersécurité Cloud.
- La stratégie de sécurité Cloud.
- La politique de sécurité Cloud.
- La feuille de route de sécurisation.
- Le Plan d'Assurance Sécurité.
- La documentation de la maquette Cloud.
- Le rapport de restitution finale.

L'ensemble des livrables devient la propriété exclusive de TALBAGO après paiement complet des prestations.

10.2 Opérations de vérification

À compter de la réception des livrables, TALBAGO dispose d'un délai de 15 jour ouvré pour procéder aux vérifications nécessaires à leur validation.

Durant ce délai, TALBAGO peut :

- Prononcer la réception.
- Demander des corrections.
- Ajourner ou rejeter les livrables.

En cas de non-conformité, TALBAGO peut demander une nouvelle exécution totale ou partielle des prestations aux frais du titulaire.
En l'absence de réponse de TALBAGO à l'issue de ce délai, les prestations sont réputées acceptées.

11 – Utilisation des résultats

Les dispositions des articles 33 et 34 du CCAG Prestations Intellectuelles relatives à la propriété intellectuelle s'appliquent.
Le pouvoir adjudicateur met à disposition du titulaire les documents et informations nécessaires à l'exécution de la mission.
À l'issue du marché, le titulaire restitue l'ensemble des documents transmis par TALBAGO.
L'ensemble des livrables réalisés dans le cadre du présent marché devient la propriété exclusive de la société TALBAGO après paiement complet des prestations.
Cette propriété couvre tous les supports, notamment :

- Documents,
- Rapports,
- Présentations,
- Schémas,
- Maquettes et documentations associées.

Le titulaire conserve toutefois la propriété de son savoir-faire, de ses méthodes et outils.

12 - Résiliation

En cas de résiliation du marché, les dispositions des articles 36 à 42 du CCAG Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) s'appliquent.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment résilier le marché en cas de :

- Non-respect des obligations contractuelles.
- Retard important dans l'exécution des prestations.
- Manquement aux obligations de sécurité ou de confidentialité.

13- Règlement des litiges et langue

En cas de différent, les dispositions de l'article 43 du CCAG-PI s'appliquent.

En cas de litige, le tribunal administratif compétent est celui du ressort du siège du pouvoir adjudicateur.

Tous les documents, livrables, correspondances et demandes de paiement doivent être rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme.

14 – Dérogations

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières complète et, le cas échéant, déroge aux dispositions du CCAG-PI, notamment concernant :

- L'ordre de priorité des pièces contractuelles.

- Les modalités de règlement et d’échéancier.
- Les délais d’exécution.
- Les pénalités de retard.
- Les opérations de vérification.

Le régime des résultats.

–